

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกหลั และเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่อห้ามมิให้ผู้ขับรถบรรทุกขนส่งดิน ขั้รถผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๕ ที่อยู่ในเขตท้องที่ของตน และนายองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ได้ออกคำสั่งกำหนดเส้นทางในการขนส่งดินเพื่อบังคับให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ขับรถบรรทุกขนส่งดินอื่นต้องใช้เส้นทางขนส่งดินเฉพาะตามที่กำหนดเท่านั้น หากจะกระทำการบรรทุกขนส่งดินนอกเหนือเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว จะเห็นได้ว่า การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้บังคับในเขตท้องที่ของตนย่อมกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และต้องเป็นไปเพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของตนเท่านั้นตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีได้ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาความของกฎกระทรวงดังกล่าวทั้งฉบับแล้วปรากฏว่า มิได้มีข้อกำหนดในเรื่องการขนส่งดินที่ได้จากการขุดดินหรือที่ใช้ในการถมดินไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนส่งดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น จึงเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ อันไม่ก่อให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางขนส่งดินเฉพาะตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๕)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล



ชุดครูวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่จะมีสิทธิใช้ชุดครูวิทยฐานะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ได้เข้าร่วมและถ่ายรูปในงานพิธีมอบวุฒิปัตรให้นักเรียน โดยสวมชุดครูวิทยฐานะของครูที่เข้าร่วมงาน ทั้งที่ตนไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลตำบลตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น มติของสภาเทศบาลตำบลที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เนื่องจากในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองไส) ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีมอบวุฒิปัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และขอให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลหนองบัวที่เข้าร่วมงานสวมชุดครูวิทยฐานะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา แต่ถ้าไม่สวมชุดครูวิทยฐานะก็ให้แต่งกายชุดสุภาพ ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมงานในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาขึ้นถ่ายรูปและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนบนเวที ผู้ฟ้องคดีได้สวมชุดครูวิทยฐานะของครูที่มาร่วมงานขึ้นไปถ่ายรูปและมอบสิ่งของให้นักเรียน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่อย่างใด เมื่อชุดครูวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่จะมีสิทธิใช้ชุดครูวิทยฐานะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษามาจากคณะหรือมหาวิทยาลัยตามชุดครูวิทยฐานะที่ผู้ฟ้องคดีสวมใส่ และยอมทำให้ผู้ที่ได้เห็นมีความเชื่อถือผู้ฟ้องคดีมากยิ่งขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมิได้สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ขัดต่อจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลตำบลหนองบัวตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีมติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕ ลงคะแนนเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๖/๒๕๖๕)

๓.๓.๒ การประชุมสภาเทศบาล

การเสนอญัตติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับญัตติซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล ได้มีมติไม่อนุมัติและเป็นอันตกไปแล้ว ย่อมเป็นการต้องห้ามไม่ให้เสนอญัตติดังกล่าวในสมัยประชุม เดียวกันอีกตามข้อ ๕๓ วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ประธานสภาเทศบาลไม่บรรจุญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งญัตติดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่จะจัดซื้อในงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายใหม่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลได้มีมติไม่อนุมัติและเป็นอันตกไปแล้ว จึงไม่เป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่อนุญาตให้บรรจุญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และเสนอด้วยวาจา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอทั้งสองครั้งไม่ได้รับการพิจารณา และทำให้เงินงบประมาณส่วนนี้ตกไป เป็นเงินสะสม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากไม่สามารถนำเงินงบประมาณดังกล่าว ไปใช้จ่ายตามโครงการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้แท้จริงปรากฏว่า ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส มีมติไม่อนุมัติ ทำให้ญัตติดังกล่าวตกไป ตามข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายการตั้งจ่ายใหม่ตกไปโดยปริยาย โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย



ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ กำหนดให้การกันเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้บรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ไม่ว่าจะเป็นญัตติที่เสนอมาเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจา ตามนัยข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อพิจารณาญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ หนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และที่เสนอด้วยวาจา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสพิจารณาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เดิม มาแก้ไขโดยลดวงเงินรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองคลังโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จากเดิม ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท และในส่วนของสำนักปลัดโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย (ซิมการ์ด) จากเดิม ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนอื่นคงเดิม ทำให้วงเงินขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลดลงเหลือ ๕,๗๐๒,๐๙๐ บาท เห็นว่า การแก้ไขรายการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่จะจัดซื้อในงบประมาณที่ตั้งจ่ายใหม่ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิม จึงเป็นญัตติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสมีมติไม่อนุมัติ และเป็นอันตกไปตามที่วินิจฉัยข้างต้น กรณีจึงต้องห้ามไม่ให้เสนอญัตติดังกล่าวในสมัยประชุมเดียวกันอีก ตามข้อ ๕๓ วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่บรรจุญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอตามหนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ หนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และที่เสนอด้วยวาจา เข้าระเบียบวาระในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๕/๒๕๖๖)



การที่สภาเทศบาลเมืองปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนไม่สามารถที่จะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้ ในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรี บริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กรณีย่อมเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจในการมีคำสั่งยุบสภาได้ การที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อยุบสภาเทศบาลกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และรัฐมนตรีฯ ย่อมมีอำนาจยุบสภาเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

คดีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้พิจารณาตามรายงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลเมืองพังงาไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เทศบาลเมืองพังงา ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาและประโยชน์ ของประเทศเป็นส่วนรวม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สภาเทศบาลเมืองพังงามีมติให้ปรับลดงบประมาณที่นายกเทศมนตรีเสนอขออนุมัติจ่ายให้คงเหลือ เพียงโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ โครงการ คือ (๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนสายพังงา-ทับปุด นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท (๒) โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดขวางและตลาดเก่า นายกเทศมนตรี ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท (๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างประติมากรรมรูปช้าง บริเวณเกาะกลางถนนและไหล่ทางสามแยกวังหม้อแกง นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๓๙๔,๖๐๐ บาท (๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร



แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศิริราชูร์ นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๗๒๑,๐๐๐ บาท (๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโรงเรือ นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท (๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมนตรี นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๔,๙๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการมีมติปรับลดดังกล่าวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้ตรวจสอบแล้วสรุปว่า โครงการที่มีการปรับลดงบประมาณเหลือโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ โครงการดังกล่าว ไม่สามารถนำงบประมาณคงเหลือจากการปรับลดไปก่อสร้างตามแบบได้ และไม่สามารถนำไปก่อสร้างส่วนอื่นของโครงการได้ เนื่องจากก่อสร้างแล้วไม่เป็นรูปธรรม ไม่คุ้มค่า ไม่เหมาะสม บริการประชาชนไม่ได้ จึงเป็นกรณีให้เห็นได้โดยชัดแจ้งว่า การปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างที่นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้ง ๗ โครงการดังกล่าว คงเหลือเพียงโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามโครงการได้จริง และเมื่อโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณจนไม่สามารถดำเนินการได้เป็นโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งของเทศบาลในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้เกิดการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาล ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประชาชนในเขตเทศบาลย่อมได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังกล่าว และเทศบาลเมืองพังงาได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอันเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศ การที่สภาเทศบาลเมืองพังงาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีมติปรับลดงบประมาณจนไม่สามารถจัดทำภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพังงาได้ จึงมีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรีบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งผลจากการที่โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาลเมืองพังงาไม่อาจพัฒนาต่อไปได้ การที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดมีมติให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองพังงาเสนอจนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทั้งเจ็ดโครงการได้ จึงเป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๓๗.๔/๑๒๓๙๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพังงา แนะนำ กำชับและตักเตือน ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล



เมืองพังงา ในส่วนของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาร่วมกันคิด แก้ไข หรือหาแนวทางในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แล้วต่อมาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาเทศบาลเมืองพังงาได้มีมติให้ปรับลดงบประมาณตามที่นายกเทศมนตรีเสนอให้เหลือศูนย์บาท จำนวน ๖ โครงการ คือ (๑) โครงการซื้อรถดับเพลิงเอกประสงค์ (๒) โครงการก่อสร้างยกระดับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำสินคำ (๓) โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (๔) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด (๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขยายผิวจราจร ถนนเพชรเกษม ซึ่งการปรับลดงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า โครงการดังกล่าวไม่อาจดำเนินการได้ โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพังงาด้านการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย การกำจัดขยะมูลฝอย การศึกษาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงเป็นการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาและประโยชน์ของประเทศโดยรวม การที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนไม่สามารถที่จะดำเนินการตามโครงการได้จึงเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรีบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมเช่นเดียวกันกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดมีมติให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการมีคำสั่งยุบสภาได้ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารายงานเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อยุบสภาเทศบาลกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจยุบสภาเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๓/๒๕๖๖)



๓.๓.๓ การจัดตั้งและการยุบชุมชน

โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน และให้กำหนดรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชน และให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและสุขาภิบาลดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตามแนวทางที่กำหนดให้ การที่จะยุบชุมชนซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้นั้น จะต้องปรากฏเหตุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองและช่วยเหลือตนเอง ตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดตั้งชุมชนและจัดให้มีคณะกรรมการชุมชน เมื่อปรากฏว่ามีการออกประกาศเทศบาล เรื่อง ยุบชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยไม่ได้มีสาเหตุจากกรณีที่กำลังมาข้างต้น อีกทั้งไม่มีเหตุอันมีเหตุผลเพียงพอที่จะยุบชุมชนได้ ประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเป็นกรรมการชุมชนและเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนศรีราชานคร-ชอยไปรษณีย์ ฟ้องว่าการที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลเมืองศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราชานคร-ชอยไปรษณีย์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสิ้นสภาพคณะกรรมการชุมชนไปโดยปริยาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน และให้กำหนดรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชน และให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและสุขาภิบาลดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตามแนวทางที่กำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนตามมาตรา ๔๔ เศรส (๑) (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริม



การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะยุบชุมชนซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้นั้น จะต้องปรากฏเหตุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองและช่วยเหลือตนเองตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดตั้งชุมชน และจัดให้มีคณะกรรมการชุมชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลเพียงว่า พื้นที่ชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการศรีราขานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และดูแลของเอกชนที่ยังมิได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดูแล ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถตั้งงบประมาณ หรือไม่อาจจัดทำบริการสาธารณะบางประการเรื่องสิทธิในที่ดินในส่วนที่เป็นของเอกชน นำโครงการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และได้รับความเดือดร้อนได้ แต่เมื่อกรณีไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดทำบริการสาธารณะในชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในชุมชน ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๓ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่บางส่วน ของโครงการศรีราขานครให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เหตุดังกล่าวจึงยังไม่ใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีประกาศให้ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖/๒๕๖๕)

โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์โดยมีหลักการ



สำคัญให้จัดตั้งชุมชนในเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของชุมชนของตน ตลอดจนประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล โดยตัวแทนของชุมชนหรือกรรมการชุมชนนั้น ๆ ที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในข้อ ๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการชุมชนโดยมีสาระสำคัญทำให้จากเดิมที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน เปลี่ยนเป็นไม่มีบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลประโยชน์กับประชาชนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลได้กำหนดว่า “กรรมการชุดแรกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เมื่อกรรมการชุดแรกหมดวาระลง ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้” ซึ่งข้อ ๔ วรรคสอง ของระเบียบนี้ กำหนดว่า “กรรมการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “กรรมการชุมชนให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ ของระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแก้ไขข้อความในระเบียบดังกล่าวมีผลทำให้ประชาชนในชุมชนเสียโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขาดโอกาสในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง ทั้งการแก้ไขระเบียบที่ว่ามานี้ยังทำให้ความบางข้อที่กำหนดไว้ในระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่มีผลใช้บังคับ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์โดยมีหลักการสำคัญ



ให้จัดตั้งชุมชนในเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของตน ตลอดจนประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล โดยตัวแทนของชุมชนหรือกรรมการชุมชนนั้น ๆ ที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งหนังสือของกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับกำหนดให้เทศบาลถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในข้อ ๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการชุมชน จากเดิมที่กำหนดว่า “กรรมการชุดแรกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เมื่อกรรมการชุดแรกหมดวาระลงให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้” คือ ให้กรรมการชุมชนมาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อ ๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เป็น “กรรมการชุมชนให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” แทนซึ่งมีผลให้กรรมการชุมชนทั้งหมดต้องมาจากการแต่งตั้งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับ ระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนระเบียบดังกล่าวโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังก็ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน จึงมีผลให้ระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๘ ล้มผลลงโดยปริยาย ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๕/๒๕๖๕)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คติปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

เมื่อคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าวก็ตาม สภามหาวิทยาลัยก็ย่อมมีอำนาจมีมติให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีที่ได้กระทำลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประกอบด้วยบุคคลตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง วิธีการสรรหา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้ดำเนินกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนรายงานผลการสรรหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาผลการสรรหาดังกล่าวแล้ว มีมติแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า กรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อาจมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหา



คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้สำนักงานกฎหมายหรือกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ในขณะเดียวกัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภผู้แทน ก.บ.ม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) จำนวน ๑ คน ขัดต่อข้อ ๘.๑.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังผลให้กรรมการสรรหาดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการสรรหาคณบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยสภามหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ประธานสภาข้าราชการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป



และได้ปฏิบัติงานในคณะนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณบดี อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการจึงเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันมาตรฐาน ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม และการยอมรับ ในการสรรหาและการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะเริ่มดำเนินการสรรหาได้นั้น จะต้องปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมการคอบองค์ประกอบจากผู้แทนของทุกฝ่ายตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) แนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) จะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะที่มีการสรรหาหรือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งในขณะนั้นเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาอยู่ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดสำหรับการสรรหาคณบดีไว้โดยเฉพาะ จึงถือว่ายังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ครบองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาจึงไม่มีอำนาจเริ่มดำเนินการสรรหาได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง วิธีการสรรหา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนรายงานผลการสรรหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และเป็นผลให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่พิจารณาผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว และแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย



เกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นบริการสาธารณะ และการสรรหาและแต่งตั้งคณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะให้เป็นไปโดยเรียบร้อย จากบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตำแหน่ง เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยเนื่องจากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีประกอบกันแล้ว เห็นว่า การเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว หรือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าวก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ย่อมมีอำนาจมีมติให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้กระทำลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

โดยที่คำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ การเพิกถอนจึงต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานในที่ประชุม ได้รับทราบรายงานเรื่องการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นพิจารณาว่า กรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผู้แทน ก.บ.ม. อาจมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่าย จึงมอบสำนักกฎหมายทำหนังสือหรือไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงยังถือไม่ได้ว่าในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบเหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นได้หรือไม่ เมื่อต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหา



ที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ในขณะเดียวกัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทผู้แทน ก.บ.ม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในส่วนของผู้แทน ก.บ.ม. จำนวน ๑ คน ขัดต่อข้อ ๘.๑.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังผลให้กรรมการสรรหาดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงถือว่าการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้เหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งนั้นตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๒๑/๒๕๖๕)

๑.๒ การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ทั้งวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก โดยเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่จะเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดในการสรรหาในแต่ละครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดดังกล่าวแล้ว ไม่ถือเป็น การสร้างบรรทัดฐานที่จะผูกพันให้ต้องใช้วิธีการนั้นในการสรรหาลำดับต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา อันถือเป็นการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ



และเกิดประโยชน์สูงสุด การที่คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารออกประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ด้วยวิธีการคัดเลือก และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการสรรหา โดยคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหาครั้งที่ผ่านมา และเพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้องเริ่มต้นหรือเรียนรู้ใหม่ อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งได้คำนึงถึงการประหยัดงบประมาณและการขาดประโยชน์ในการใช้บุคลากรของเทศบาลในตำแหน่งที่ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล การออกประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่พิพาท เฉพาะในส่วนที่กำหนดวิธีการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ทั้งวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นดุลพินิจแก่คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะสามารถใช้ดุลพินิจเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดในการสรรหาในแต่ละครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ไม่ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่จะผูกพันให้ต้องใช้วิธีการนั้นในการสรรหาครั้งต่อ ๆ ไป หากแต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหาครั้งที่ผ่านมาแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่ตื้อรั้นเลือกวิธีการสรรหาอย่างเดิมที่ไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในเวลานั้น อันมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดให้สรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง.../ผู้อำนวยการส่วน... (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)... ด้วยวิธีการคัดเลือก และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท



วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ... มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการสรรหาครั้งนี้ เนื่องจากในคราวประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหา ครั้งที่ผ่านมา ทั้งปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการสรรหา ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารที่แต่งตั้งไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานร่วมกับนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ให้เหตุผลในคำอุทธรณ์ว่า การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้องเริ่มต้นหรือเรียนรู้ใหม่ การพิจารณากำหนดวิธีการสรรหาคำนี้ถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ หากสรรหาผู้ที่มาจากสายงานอื่นซึ่งขาดประสบการณ์การบริหารทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคน อาจส่งผลต่อการจัดทำบริการสาธารณะ และอาจเกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์ในห้วงเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารมาระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่มาจากสายงานอื่นจะมีความรู้หรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือประสบการณ์ในสายงานเดิม แต่ขาดความรู้ที่หลากหลายในสายงานบริหาร รวมถึงการคำนึงถึงความประหยัดเกี่ยวกับงบประมาณและการขาดประโยชน์ในการใช้บุคลากรของเทศบาลในตำแหน่งที่ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ เนื่องจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างสายงานต้องได้รับการอบรมตามเงื่อนไขในการแต่งตั้งซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ ๒๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สายงานบริหารงานทั่วไป กำหนดลักษณะงานโดยทั่วไปว่า สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหาร ด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อันแตกต่างจากตำแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ ที่กำหนดลักษณะงานโดยทั่วไปว่า สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ คอมพิวเตอร์ อีกทั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง มีหน้าที่



และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งในด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เป็นรายละเอียดของงานด้านบริหาร ซึ่งแตกต่างจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ เป็นรายละเอียดของงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง โดยสิ้นเชิง จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงลักษณะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง.../ผู้อำนวยการส่วน.../หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในสายงาน โดยตรงมาดำรงตำแหน่งในห้วงเวลานั้น ไม่ได้มีเจตนาจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือมีเจตนาละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และมิได้มีลักษณะเป็นการจำกัด สงวน ระวัง หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดี และได้เป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลผู้มีสถานะทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมือนให้แตกต่างกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนการสรรหาครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อใดนั้น เป็นเรื่องของแผนงานกำลังคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณและตำแหน่งว่าง

